

# CONTRAT DE BAIL À USAGE D'HABITATION

République de Côte d'Ivoire — Union · Discipline · Travail

Régie par la Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019

## ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

### 1. LE BAILLEUR (PROPRIÉTAIRE OU REPRÉSENTANT LÉGAT)

Nom et Prénoms / Raison Sociale : .....  
Date et Lieu de Naissance : ..... Nationalité : .....  
Nature de la Pièce d'Identité : ..... N° : .....  
Adresse Domiciliaire : .....  
Téléphone : ..... Email : .....  
Représenté par (si agence/mandataire) : .....

### 2. LE LOCATAIRE (PRENEUR)

Nom et Prénoms : .....  
Date et Lieu de Naissance : ..... Nationalité : .....  
Nature de la Pièce d'Identité : ..... N° : .....  
Profession / Employeur : .....  
Téléphone : ..... Email : .....

## IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

### ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT ET DÉSIGNATION DES LIEUX

Le Bailleur donne à bail à usage exclusif d'habitation au Locataire, qui accepte, l'immeuble/logement désigné ci-après :

- **Situation géographique** : Ville de ....., Commune de ....., Quartier ....., Lot N° ....., Îlot N° ....., Porte N° .....
- **Description du logement** : Un appartement / une villa de ..... pièces principales comprenant : .....
- **Compteurs** : Électricité CIE N° ..... | Eau SODECI N° .....
- **Destination** : Exclusivité d'habitation principale à l'exclusion de tout usage commercial ou professionnel.

### ARTICLE 2 : DURÉE ET PRISE D'EFFET

Le présent contrat est conclu pour une durée de ..... an(s), à compter du ..... pour se terminer le ..... Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction pour une durée égale, sauf congé délivré dans les conditions prévues au présent contrat.

### ARTICLE 3 : LOYER ET CHARGES LOCATIVES

Le loyer mensuel principal est fixé à la somme de : ..... **Francs CFA (FCFA)**.  
En sus du loyer, la provision mensuelle pour charges communes (nettoyage, ordures) est de : ..... **FCFA**.  
Le montant total mensuel de ..... **FCFA** est payable d'avance au plus tard le ..... de chaque mois contre délivrance systématique d'une quittance de loyer signée par le Bailleur.

**Révision du loyer (Article 32 de la loi) :** Le loyer ne peut faire l'objet d'aucune révision avant un délai minimal de trois (3) ans, sauf travaux d'amélioration significatifs réalisés par le bailleur.

## ARTICLE 4 : DÉPÔT DE GARANTIE ET AVANCES DE LOYER

A la signature du présent contrat, le Locataire verse au Bailleur les sommes suivantes conformément aux plafonds fixés par la Loi n° 2019-576 :

- **Dépôt de garantie (Caution) :** ..... FCFA (correspondant à ..... mois de loyer, maximum 2 mois autorisés).
- **Avance de loyer :** ..... FCFA (correspondant à ..... mois de loyer d'avance, maximum 2 mois autorisés).

Le dépôt de garantie sera restitué au Locataire dans un délai maximal d'un (1) mois à compter de la remise des clés et de l'état des lieux de sortie, déduction faite des créances locatives ou frais de remise en état imputables au Locataire.

## ARTICLE 5 : ÉTAT DES LIEUX

Un état des lieux contradictoire est dressé à la remise des clés (entrée) et lors de la restitution des locaux (sortie). Cet acte est signé par les deux parties et annexé obligatoirement au présent contrat.

## ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU BAILLEUR

Le Bailleur s'oblige à :

- Délivrer le logement en bon état d'usage, d'étanchéité, de sécurité et de salubrité.
- Assurer au Locataire la jouissance paisible des locaux pendant toute la durée du bail.
- Prendre en charge les **gros travaux et réparations majeures** (structure, toiture, assainissement lourd, étanchéité).
- Délivrer gratuitement et sans frais une quittance écrite pour chaque paiement reçu.

## ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DU LOCATAIRE

Le Locataire s'oblige à :

- Payer le loyer et les charges aux échéances convenues.
- User paisiblement du logement selon sa destination d'habitation.
- Assurer l'entretien courant du logement et effectuer les menuises réparations locatives.
- Ne pas transformer les lieux sans l'accord écrit préalable du Bailleur.
- **Cession & Sous-location :** Ne pas céder le bail ni sous-louer tout ou partie du logement sans l'accord préalable et écrit du Bailleur.

## ARTICLE 8 : CONGÉ, RÉSILIATION ET PRÉAVIS

- **Préavis ordinaire :** Chaque partie peut résilier le contrat en notifiant à l'autre un préavis écrit de **trois (3) mois** par lettre recommandée ou acte de Commissaire de Justice (Huissier).
- **Inexécution :** En cas de non-paiement du loyer ou d'inexécution d'une obligation, le Bailleur délivre un commandement de payer par huissier. À défaut de régularisation dans un délai d'un (1) mois, le Bailleur pourra saisir la juridiction compétente. Toute expulsion forcée hors décision de justice est strictement interdite.

## ARTICLE 9 : ENREGISTREMENT FISCAL

Le présent contrat sera enregistré par le Bailleur ou son mandataire auprès des services compétents de la Direction Générale des Impôts (DGI) de Côte d'Ivoire dans le délai légal d'un (1) mois à compter de sa signature.

## ARTICLE 10 : ÉLECTION DE DOMICILE ET LITIGES

Pour l'exécution des présentes, le Bailleur élit domicile à son adresse sus-indiquée et le Locataire dans les lieux loués. En cas de différend, les parties s'engagent à privilégier un règlement amiable. À défaut, le litige sera soumis au Tribunal de Première Instance compétent du lieu de situation de l'immeuble.

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

En \_\_\_\_\_ exemplaires originaux (un pour chaque partie et un pour l'enregistrement fiscal).

### LE BAILLEUR

*(Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)*

.....  
Emplacement signature

### LE LOCATEUR (LOCATAIRE)

*(Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)*

.....  
Emplacement signature